

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 197/2530

พนักงานอัยการจังหวัดน่าน

โจทก์

นายสมโภชน์ จารุจาริต กับพวก

จำเลย

นายสมพงษ์ ปานนาค จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 225

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ไม่ประสงค์ที่จะต่อสู้คดีต่อศาลฎีกาอีก จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติฉีฬน พ.ศ. 2472 มาตรา 8,51 ทวิ,53,69 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,33,91, ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพ

สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 แถลงขอต่อสู้คดีศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์แยกฟ้องเข้ามาใหม่ภายใน 7 วัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติฉีฬน พ.ศ. 2472 มาตรา 8,53,69 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91ลงโทษฐานฉีฬน จำคุก 10 ปี ฐานมีฉีฬนไว้ในครอบครองจำคุก 10 ปีรวมจำคุก 20 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่มาก ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 10 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 107)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 109)

คำสั่ง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ถอนฎีกายกคำร้อง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ถอนฎีกายกคำร้อง

(สุนทร จันทรงค์ดี-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ